

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

N. 68

Data 06/05/2026

OGGETTO:

Ricorso da Iozzo Sud S.r.l. alla corte di giustizia tributaria si secondo grado. Atto di indirizzo conferimento incarico legale.

L'anno duemila ventisei il giorno 06 del mese di maggio alle ore 15:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Zofrea Vincenzo	Sindaco	X	
2	Cristofaro Tommaso	Vice Sindaco	X	
3	Bertolotti Gerardo	Assessore	X	
4	Caristo Francesca	Assessore	X	
5	Mellace Natascia	Assessore		X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Mellace Natascia

Presiede il Sig. Zofrea Vincenzo nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Dott. Avv. Francesco Mazzitelli segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che con ricorso in appello notificato al Comune di Squillace in data 10-04-2026 i sigg.ri Iozzo Mario, Iozzo Vincenzo, Iozzo Vincenzo, Iozzo Antonio e Iozzo Antonio, nella qualità di amministratori pro tempore della società Iozzo Sud S.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Bova, hanno impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro la sentenza n. 456/2026 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro nel procedimento R.G. n. 45/2025;
- che la predetta sentenza aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 265 del 13/09/2024, relativo all'anno d'imposta 2019, confermando integralmente la legittimità dell'operato del Comune di Squillace e condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
- l'avviso di accertamento impugnato concerneva il recupero dell'IMU anno 2019 per un importo complessivo costituito da: maggior tributo € 18.161,00; sanzioni € 5.448,30; interessi € 4.228,05; e spese € 7,83;
- con il gravame in appello gli appellanti contestano, in sintesi: la quantificazione e decorrenza degli interessi; la validità della notificazione via PEC e la conformità dell'atto ai requisiti del CAD; la legittimazione del funzionario sottoscrittore dell'avviso; la motivazione dell'avviso di accertamento; la regolamentazione delle spese di lite;
- gli appellanti hanno altresì formulato istanza cautelare di sospensione dell'esecutività dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992;
- risulta necessario ed opportuno costituirsi nel predetto giudizio di appello al fine di tutelare le ragioni dell'Ente, sostenere la legittimità dell'azione amministrativa e difendere la correttezza dell'attività accertativa posta in essere dagli uffici comunali;

Considerato che:

- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla promozione e resistenza alle liti;
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 546/1992 disciplina il processo tributario e riconosce all'Ente impositore il diritto di costituirsi in giudizio per resistere alle domande formulate dal contribuente;
- la sentenza di primo grado ha già riconosciuto la fondatezza delle ragioni del Comune di Squillace, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento impugnato sotto i profili della motivazione, della sottoscrizione, della notificazione e della determinazione della pretesa tributaria;
- sussiste pertanto l'interesse concreto ed attuale dell'Ente a resistere nel giudizio di appello per ottenere la conferma della sentenza impugnata e la reiezione delle domande formulate dalla società appellante;
- appare opportuno autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla costituzione in giudizio e conferire incarico legale ad un professionista esterno specializzato in materia tributaria;

Visti:

- l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”*;

- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

Ritenuto di dover autorizzare la costituzione del Comune di Squillace nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro, demandando al Responsabile del Settore competente gli adempimenti consequenziali relativi all'affidamento dell'incarico legale ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Preso atto del contenuto del ricorso in appello notificato dalla società Iozzo Sud S.r.l. ed altri;

Vista la sentenza n. 456/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Di richiamare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di autorizzare** il Comune di Squillace a costituirsi nel giudizio di appello promosso dalla società Iozzo Sud S.r.l. ed altri dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro avverso la sentenza n. 456/2026;
3. **Di autorizzare il Sindaco pro tempore**, quale legale rappresentante dell'Ente, a conferire mandato difensivo ad un legale di fiducia dell'Amministrazione, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi in giudizio, depositare memorie, partecipare alle udienze, proporre difese ed eccezioni, nonché resistere all'istanza cautelare proposta dagli appellanti;
4. **Di demandare** al Responsabile del Settore competente:
 - a) l'adozione degli atti consequenziali;
 - b) il conferimento dell'incarico professionale;
 - c) l'approvazione dello schema di disciplinare di incarico;
 - d) l'assunzione del relativo impegno di spesa;

- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione di Giunta comunale:

 - a) Al Responsabile dell'Ufficio legale dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
 - b) Ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio On line per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione "provvedimenti degli Organi politici" del portale Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, della quale si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuta la necessità e urgenza di provvedere nei termini di legge alla proposizione dell'opposizione;

Richiamato l'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

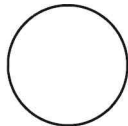
con separata e unanime votazione in senso favorevole, espressa in forma palese dagli aventi diritto

DELIBERA

- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente



Il Segretario Comunale

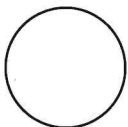
f.to

f.to

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

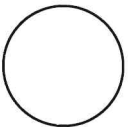
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

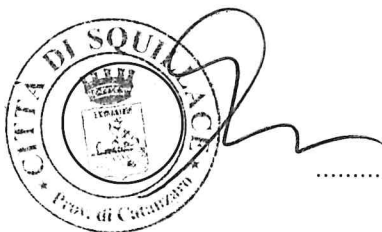


Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale.

Data



Il Responsabile

.....